ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކާތެރި ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އުސޫލަކީ ބަންދުކުރުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރި އުސޫލަކީ ފަސޭހައިން ބުރަވެވޭ މިންވަރަކަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހުކުމަށް މީހާ ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިބިސްކަސްވިލާގެ، ސަޢުދުހަސަން ރަޝީދުއާއި، ހ. އެލީވް، ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޝް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސަޢުދުހަސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަތައް ފަތުރާފަދަ ޖިހާދަށް ގަސްދުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޝް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަތައް ފަތުރާފަދަ ޖިހާދަށް ގަސްދުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ތަޙުޤީޤާތުގެ އަމާނަތަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުރި ތަޙުޤީޤާތުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކަކީ ހާމަނުވާގޮތަށް އަދި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ވަސީލަތްތަކުގެ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުކުމްގެ ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭފަދަ ޤާނޫނީ މަރުޙަލާއެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެ ނިންމާފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުށަހެޅުނު މިޢާދު އަދި ހުކުމްގެ ޙާލަތުގައި އެއީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތާއި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކުގެ ސިއްރުކަމާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ދަޢުވާގެ މައްސަލަތައް ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ނުވަތަ އިންސާފުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިމާޔަތްދޭ ކަމަށް ބެލުމަށް ނުވާތީ؛
2. ހުށަހެޅުނު ފާޅުކޮށް ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް، މި މައްސަލައިގެ ބާރުލިބޭ އިންޞާފު ވަކިވެރިވުމަށް އަމަލުކުރުން، ދައުލަތުގެ ބަދަލުގައި ބަލައިގަނެވޭ ގޮތަށް، އެ މިންވަރަށް ކޯޓަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލައިގަތުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާތީ، ސިއްރުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ މަޤާމުގެ ބަދަލުގައި ބަލައިގަތުން ނުވެއެވެ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ގަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނޫނެވެ ބަލާ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަންދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް، ހުކުމްގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުނު ފާޅުކޮށްގެން ގޮތުގައި ޝާހިދުގެ ދިރިއުޅުމާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ގޮތުގައި ފެނިއްޖެނަމަ ގޮތުގައި މުޙިއްމު ހެކިތައް ދިފާޢަށް ހާމަނުކުރުމާއި ދައުލަތުން ދޫކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެހެން ވަސީލަތެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭ؛
2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހެޅުނު މިޢާދު ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޝާހިދުގެ އިހުސާސާ ދިމާވެދާނެ ކަމުގެ އިތުބާރު ދައުލަތުން ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ؛
3. ހުށަހެޅުނު މިގޮ ބައްލަވައިލެއްވުމުގެ ހިމާޔަތް ދެވޭ އެއް ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ހުކުމްގެ ބަދަލުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ޝާހިދުގެ ހައްޤުތަކާ ނުގުޅޭގޮތަށް ބަދަލުކުރާ ގޮތުގައި ހިނގަވާފައިވާ ކަމުގެ ސަބަބުން ހިމާޔަތްދޭ ގޮތުގެ ކުރިން، އެ ޝާހިދުގެ ހައްޤުތަކާ ބަދަލުގެ މަސައްކަތް ދިނުމަށް ވަކިން ޝަރީޢަތުގައި، ޝާހިދުގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުން ގޮތުގައި ހައްޤު އިންސާފުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް؛
4. ހުރި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ނުދީ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަފާސީލުގައި އަދާކުރި ދައުލަތު، މައްސަލައިގެ ބަޔާނާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަލައިގަތުން ނުވެއެވެ؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ، އެ ހުށަހެޅުން ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތް ހިނގުމުގެ ހުރަހެއް ނެތްކަމުގެ މައްޗަށް ބަރުއަޅާ ބަލައިގަތުން ނުވެއެވެ؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކުޑަކުދިން ހާމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަޖްލިސަކަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޯބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެސް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިބްތިދާއީ" ހައިކޯޓުން މަރުޙަލާގައިވެސް، ވަކި ފުރުޞަތެއް އަމާޒުވެފައިވާ ހާލަތު ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއް ކަމުގައި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޤްޞަދާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމުގައި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ ދަށުގައި އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންޑިވިޖުއަލް ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި، ހުކުމަށްފަހު ދިމާވާނެ ނުރައްކަލުގެ ނަތީޖާ އެނގޭ ފަދަ ވަކިކަމުގައި އަދާކުރި ކޯޓު ދައުލަތުގެ ސަބަބުތަކަށް ދައުލަތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނުވާ ކަމުގައި، މި ނިންމުމަކީ ނުރައްކަލުގެ އޮބްޖެކްޓިވް މިންގަނޑެއް އިބްތިދާއީ ބަލައިގެން ނުވާތީ ފަނޑިޔާރު ނިންމުމަކާއި ނޫން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ތަޤާޟާކުރާ ނުރައްކަލުގެ ދިރާސާ ފެންވަރުގެ ހުރި ޝަރުޠު ނުކުތާ ކަމުގައި، ޤަރީނާތަކުގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކަލާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަހަތާ ހިމާޔަތް ކުރާ ދާއިރާއެއްގައި ކަމުގައި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތާ އަދި ނުރައްކާކަމުގެ، އިންޞާފުވެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ވަޒަން ބަލައިގަނެފައި ހުށަހެޅުމުގައި އެއް ނުރައްކަލުގެ ރިޢާޔަތްތައް ނުވާ ކަމުގައި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ފަރާތުން ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އުނިކަން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާގެ އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ރިމާންޑުކޮށް، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަރީފުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޒ.ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތެއްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ހާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ޤަވީކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ބާވަތުގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޙާލަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވި ސަބަބު ދައުލަތުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފެކްޓަރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ބުރުހާނާއި، ތަޙުޤީޤު ހިނގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ޙިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އުނިކަމެއް ވެދާނެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް ޖަހައިގެން ކުށުގެ ބާވަތާއި، ޖަހައިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއާ ގުޅުވައިގެން ކުށުގެ ނިސްބަތުން ދަރަޖަ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް ޙިމާޔަތްދިނުމުގެ އަމުރު ނެރެދީ، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާޤު އިޝާރާތްކުރަނީ، ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ޔަޤީންކަމަށްވުރެ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ދިމާވުމުން ޤާނޫނު ޝަރުތު ކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއްގެ އިޙްތިމާލު (likelihood of reasonable risk) އިޙްތިމާލެވެ. ހަމަ ހިތުގައި ނުވަތަ ބޮޑު ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ޔަޤީން ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ހެކިވެރިޔާ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމާ ގުޅުވާލާފައި ނުވެއެވެ. ހިޔާލުތަކުގެ ސަރުކާރާއި ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން ފުދޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެ ދުރާ ބަލައިލާއިރު ދިގު އެއްބަސް ހުރި ޔަޤީން ކުރެވޭނެ ކަމަށް، ޤާނޫނު ބުނާތީ ގޮތްގޮތުން ބަދަލު ވާނެ ބަލަންވާނެއެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ތަނިޔާރަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހުކުމްކުރުމުގެ ބަޔާނަކުން ފުރަތަމަ އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަނެވޭނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކި ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ދެނެގަތުމުގައި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެންވާ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ ބަދަހިކަން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިސްނުންދޭންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަކީ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުންނަށް ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންނަމަ، ވަކިވަކި އޮފިސަރަކަށް އޮތް ވަކި ހާއްސަ ނުރައްކަލެއް ބަޔާންކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދައުލަތް އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ، އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށް ދާންޖެހޭ އިސްތިސްނާއީ ހާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ބުރައަކީ އުފުލަންވާނީ ދުރުވިސްނުމާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައްކައިގެން ދެއްކެންވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަދި ޝަރީޢަތަށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާ އޮތް ނުރައްކަލާއި އެކަށޭނަ ޝަރީޢަތެއްގެ ޙައްޤާ ވަނީ ގުޅިފައެވެ. އެ ހިމާޔަތްތަކަކީ ދައުލަތް އުފުލިފައިވާ ބުރައެއް ސީދާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކަމުގައިވާތީ، ވީމާ، އާންމު މަސްލަހަތާއި އޭގެ ނުރައްކަލާއި، ދިފާޢުގެ ފުރުޞަތު އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްގެ ޙައްޤު ބަލައި މިޒާނުކުރެވެންޖެހެއެވެ.

13. މި ބިރުދެއްކުން މިޒާނުކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހާމަކުރެވޭނެ އަސާސީ ހިމާޔަތްކުރާ އާންމު މަސްލަހަތާއި އަމާޒުތަކަށްފަދަ، ނުރައްކާ އޮތް ހެކިބަސްދޭ ހިމާޔަތް ކުރުމެވެ. އަދި އަދި ހިމާޔަތްތަކާ، ހެކިބަސްދޭން ހިލޭ އަދި އެހެން ހިމާޔަތެއް އޮތޯ ބެލުމަށްފަހު އަދި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

14. ޖަރީމާއާ ދެކޮޅަށް އިންޓެލިޖެންސާއި މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ، ގާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖަރީމާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު) ގެ 19-3 ވަނަ މާއްދާއިން ހުއްދަ ދޭ ހާލަތްތައް އެކުލަވާލެވިފައިވުމުން، އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ދިފާޢުގެ ހާމަނުކުރެވި ދޫކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަރީމާގެ މައުލޫމާތުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމާޒާ ހޯދުން ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަގާ ހުރަހަށްވުމާއެކު ފަރިޔާދު ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަރިޔާދު ޙިމާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ބަދަލުކުރާ އުސޫލުތައްކަމަށް ބުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ބަދަލުކުރާ އުސޫލުތައްކަމަށް ބުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)